Droit des entreprises en difficulté — Introduction

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Première approche des difficultés des entreprises : repérer les causes et les signaux d'alerte, comprendre la prévention, puis cartographier les trois procédures de l'Acte uniforme OHADA des procédures collectives — règlement préventif, redressement judiciaire, liquidation des biens — et leurs acteurs, toujours en idées générales, les règles précises se lisant dans l'Acte en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les difficultés de l'entreprise : causes et signaux
• Leçon 2 — La prévention : alerte et règlements amiables (aperçu)
• Leçon 3 — Présentation de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives
• Leçon 4 — Le règlement préventif : idée générale
• Leçon 5 — Le redressement judiciaire : idée générale
• Leçon 6 — La liquidation des biens : idée générale
• Leçon 7 — Les acteurs des procédures collectives
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Une entreprise ne tombe presque jamais en difficulté d'un seul coup. Avant l'impayé qui éclate au grand jour, il y a des signaux faibles : une trésorerie qui se tend, des fournisseurs payés de plus en plus tard, un gros client qui tarde ou qui part, un stock qui dort. Le droit des entreprises en difficulté est né de ce constat : si la difficulté est traitée tôt, l'entreprise peut souvent être sauvée, avec son activité et ses emplois ; traitée trop tard, il ne reste qu'à vendre ce qui peut l'être pour payer, le moins mal possible, les créanciers. Entre ces deux extrémités, tout un droit s'est construit. Ce cours est une première approche : il apprend à voir venir la difficulté avant d'apprendre à la traiter.

Dans l'espace OHADA, auquel appartient le Mali, ce traitement est organisé par un texte unique : l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, que ce cours présente en idées générales — ses trois procédures et ses acteurs — sans jamais en reproduire les dispositions. Leçon après leçon, on apprendra à distinguer la difficulté décelée assez tôt, qui peut encore se prévenir, de la cessation des paiements proprement dite, puis à suivre la gradation que l'Acte organise : prévenir, redresser ou liquider, selon que l'entreprise peut encore être sauvée ou selon que sa situation est devenue sans issue. Fidèle à la discipline de la filière, le cours n'énonce ni délai, ni seuil, ni ordre de paiement détaillé : ces règles précises vivent dans l'Acte, à consulter dans sa version en vigueur sur ohada.org. Ici, on comprend les mécanismes ; là-bas, on vérifie les règles.

La démarche est pratique. Chaque leçon s'appuie sur un dossier d'exercice entièrement fictif — une PME de négoce, une entreprise de textiles, une entreprise de travaux, une quincaillerie — dont les chiffres ont été revérifiés et bouclés par script : diagnostic de trésorerie, échéancier négocié, plan de redressement, répartition de liquidation. Le cours prolonge DRO-L2-08 (Droit commercial général OHADA) : après avoir appris comment naît, vit et se vend l'entreprise commerciale, on apprend ce que le droit organise lorsqu'elle vacille. Des travaux dirigés, un travail pratique, des exercices complémentaires et un questionnaire à choix multiples permettront de s'entraîner à appliquer la méthode : diagnostiquer d'abord, qualifier ensuite, choisir la procédure enfin — les trois réflexes que ce cours veut installer durablement chez l'étudiant juriste.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Classer les causes des difficultés d'une entreprise et lire une grille de signaux d'alerte dans un tableau de trésorerie d'exercice.
- Définir la cessation des paiements comme une notion — passif exigible contre actif disponible — et l'appliquer à des chiffres fictifs.
- Décrire les voies de la prévention : l'alerte, portée par des fonctions identifiées, et les règlements amiables négociés.
- Cartographier l'Acte uniforme OHADA des procédures collectives : son objet, l'apurement du passif, et ses trois procédures.
- Expliquer l'idée générale du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens, et les distinguer sur critères.
- Construire et vérifier l'arithmétique d'un échéancier négocié et d'une répartition de liquidation sous une règle d'école écrite.
- Identifier les acteurs des procédures collectives — juridiction, juge-commissaire, syndic, contrôleurs, créanciers, ministère public — et décrire la fonction de chacun.

Leçon 1 — Les difficultés de l'entreprise : causes et signaux

Les causes des difficultés se rangent d'abord à l'extérieur de l'entreprise. Un marché qui se contracte, des coûts qui augmentent plus vite que les prix de vente, la perte d'un client important, une concurrence nouvelle : l'entreprise subit un choc qu'elle n'a pas choisi. Ces causes externes sont réelles, mais elles ne suffisent pas toujours à expliquer la chute : deux entreprises voisines, frappées par le même choc, ne connaissent pas le même sort. Le droit ne juge pas ces causes ; il s'en sert pour comprendre à quel moment la difficulté change de nature et appelle un traitement organisé.

Viennent ensuite les causes internes, de gestion et de structure financière. Un stock excessif immobilise la trésorerie ; des créances clients laissées sans suivi transforment des ventes en argent qui ne rentre pas ; un endettement mal rythmé concentre les remboursements au pire moment ; une croissance trop rapide absorbe le fonds de roulement qu'elle devait créer. Ces causes financières ont un point commun : elles

attaquent la trésorerie, c'est-à-dire l'argent disponible pour payer ce qui est dû. Or une entreprise peut être rentable sur le papier — vendre avec marge — et mourir d'une trésorerie vide : c'est le paradoxe que tout juriste d'entreprise doit avoir compris.

Les signaux d'alerte se lisent dans les faits avant de se lire dans les comptes : échéances fournisseurs repoussées de façon répétée, salaires versés avec retard, relances qui s'accumulent, agios qui se multiplient, client principal dont dépend une part écrasante du chiffre d'affaires. Au bout de cette chaîne se trouve la notion qui commande tout le cours : la cessation des paiements. Dans son sens doctrinal classique, elle désigne l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible — les dettes échues et exigibles — avec son actif disponible — ce qu'elle peut mobiliser aussitôt. Il faut la distinguer de la simple difficulté passagère, qui se résorbe, et de la gêne de trésorerie, qui se négocie : la cessation des paiements est un état, constaté par comparaison de deux masses, et c'est lui qui ouvre la porte des procédures collectives au sens strict.

L'essentiel
Causes externes, causes de gestion, causes financières : toutes convergent vers la trésorerie. La cessation des paiements est une notion de comparaison — passif exigible contre actif disponible — qui distingue l'entreprise simplement gênée de celle qui ne peut plus faire face à ses dettes échues.

Exemple — Diagnostic d'exercice : la PME fictive Sahel Négoce

```
DOSSIER D'EXERCICE — SAHEL NÉGOCE (PME fictive)
Toutes les sommes sont des données d'exercice, en francs.

TRÉSORERIE ET ÉCHÉANCES PROCHES
Solde de trésorerie actuel ..................... 500 000
Créances clients à recouvrer :
client A ....................................... 1 800 000
client B ....................................... 1 250 000
client C ....................................... 950 000
total créances clients ......................... 4 000 000
Décaissements à honorer :
dettes fournisseurs échues (6 factures) ....... 2 300 000
salaires dus ................................... 1 100 000
charges sociales et fiscales dues ............. 600 000
loyer du magasin .............................. 350 000
remboursement d'emprunt échu .................. 450 000
total décaissements ........................... 4 800 000
Solde prévisionnel : 500 000 + 4 000 000 - 4 800 000
= - 300 000 (besoin de financement)

TEST DE LA NOTION (cessation des paiements)
Passif exigible : 2 300 000 + 1 100 000 + 600 000
= 4 000 000
Actif disponible : trésorerie 500 000 + créances
mobilisables aussitôt 900 000 = 1 400 000
Écart : 4 000 000 - 1 400 000 = 2 600 000

SIGNAUX REPÉRÉS
S1. Solde prévisionnel négatif (- 300 000).
S2. Passif exigible très supérieur à l'actif disponible.
S3. Créances concentrées : le client A doit à lui seul
1 800 000 sur 4 000 000 — sa défaillance aggraverait
brutalement la trésorerie.
S4. Stock dormant : 1 300 000 d'invendus sur un stock
total de 2 600 000, soit la moitié immobilisée.
Lecture : signaux convergents — la notion de cessation
des paiements doit être discutée (paragraphe 3).
```

À retenir

- Rentabilité et trésorerie sont deux choses : on peut vendre avec marge et ne plus pouvoir payer ses dettes échues.
- Cessation des paiements = impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible : un test de comparaison, pas une impression.
- Les signaux d'alerte se lisent tôt : retards répétés, concentration des créances, stock dormant, salaires différés.

Exercice

Koro Cosmétiques, petite entreprise fictive, présente l'état suivant (données d'exercice, en francs) : trésorerie 150 000 ; créances clients mobilisables aussitôt 350 000 ; dettes fournisseurs échues 550 000 ; salaires dus 350 000. Calcule son actif disponible et son passif exigible, puis dis si la notion de cessation des paiements peut être discutée, et quel signal supplémentaire tu chercherais avant de conclure.

✔ Corrigé
Actif disponible : 150 000 + 350 000 = 500 000. Passif exigible : 550 000 + 350 000 = 900 000. L'actif disponible (500 000) est inférieur au passif exigible (900 000) : l'écart est de 400 000. Sur ces seuls chiffres d'exercice, l'entreprise ne peut pas faire face à ses dettes échues avec ce qu'elle peut mobiliser aussitôt : la notion de cessation des paiements peut donc être discutée, au sens du test de comparaison appris dans la leçon. Avant de conclure définitivement, on chercherait au moins un signal de durée : ces échéances sont-elles déjà repoussées de façon répétée, ou s'agit-il d'un décalage ponctuel qu'un encaissement certain et proche peut résorber ? C'est ce faisceau — chiffres et comportement — qui distingue la gêne passagère de l'état durable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La prévention : alerte et règlements amiables (aperçu)

La prévention repose sur une idée simple : plus la difficulté est détectée tôt, plus les solutions sont nombreuses et douces. Une entreprise simplement gênée peut renégocier ; une entreprise en cessation des paiements ne choisit plus guère que le cadre d'une procédure. Le premier temps de la prévention est donc interne : le dirigeant qui tient un état de trésorerie, qui suit ses échéances et qui accepte de regarder ses chiffres en face. Beaucoup de défaillances s'aggravent par déni : le dirigeant espère un retournement, repousse les échéances, paie le créancier le plus pressant plutôt que le plus important, et consomme le temps pendant lequel un traitement amiable était encore possible.

Le second temps est l'alerte, c'est-à-dire le signalement organisé de la difficulté par des personnes dont c'est la fonction. Le commissaire aux comptes, lorsqu'il en existe un, exerce une fonction d'alerte classique : il relève les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, interroge la direction et, à défaut de réponse suffisante, porte le signal plus haut. Les associés peuvent aussi s'inquiéter et questionner la gestion. Le président de la juridiction compétente, enfin, peut recevoir le dirigeant, l'écouter et l'inciter à prendre les mesures utiles : une fonction d'impulsion et de bons offices, qui ne juge pas le fond mais casse l'isolement du chef d'entreprise. L'alerte ne sanctionne pas ; elle force le dialogue avant qu'il ne soit trop tard.

Le troisième temps est le règlement amiable : le dirigeant négocie directement avec ses principaux créanciers un rééchelonnement, parfois des remises, en échange d'un plan sincère et tenu. Certains systèmes voisins ou proches connaissent en outre des mécanismes confidentiels de négociation assistée par un tiers — souvent désignés par les noms de mandat ad hoc ou de conciliation amiable — présentés ici comme des idées de prévention négociée : un tiers neutre aide à rapprocher les positions, sans publicité, pour préserver la réputation commerciale de l'entreprise. Il faut les distinguer soigneusement des procédures de l'Acte uniforme OHADA : dans l'espace OHADA, la voie préventive organisée par l'Acte lui-même est le règlement préventif, étudié à la leçon 4. L'amiable repose sur l'accord de chacun ; il échoue dès qu'un

créancier essentiel refuse — c'est sa force, la souplesse, et sa limite, l'absence de contrainte.

L'essentiel
Prévenir, c'est enchaîner trois temps : détecter (le dirigeant face à ses chiffres), alerter (les fonctions qui signalent : commissaire aux comptes, associés, président de la juridiction) et négocier (le règlement amiable). L'amiable est souple et confidentiel, mais il suppose l'accord des créanciers essentiels.

Exemple — Dossier d'alerte fictif en étapes relatives

```
DOSSIER D'EXERCICE — MOPTI QUINCAILLERIE (fictive)
Prévention d'une difficulté : étapes relatives, sans dates.

Étape A — Le signal interne
Le dirigeant constate que la trésorerie ne couvre plus
les prochaines échéances fournisseurs ; il dresse un
état de trésorerie et un état des dettes échues.

Étape B — L'alerte interne
Le commissaire aux comptes, dans sa fonction d'alerte,
interroge par écrit la direction sur les faits de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation.
La direction répond en exposant ses mesures envisagées.

Étape C — L'appui de la juridiction (fonction)
À défaut de réponse suffisante, le président de la
juridiction compétente peut être saisi du signalement :
il reçoit le dirigeant, l'écoute et l'incite à agir —
fonction d'impulsion, sans juger le fond.

Étape D — La négociation amiable
Le dirigeant présente à ses principaux créanciers un
état sincère de la situation et propose un
rééchelonnement négocié (la voie organisée par l'Acte
uniforme est le règlement préventif : leçon 4).

Lecture : la prévention est une course d'étapes —
détecter, alerter, convaincre, négocier — à courir
avant que la difficulté ne devienne cessation des
paiements.
```

À retenir

- L'alerte est une fonction de signalement, pas une sanction : elle force le dialogue tant que les solutions amiables existent.
- Le règlement amiable négocie des échéances et parfois des remises ; il exige l'accord des créanciers sollicités.
- Dans l'espace OHADA, la prévention organisée par l'Acte est le règlement préventif ; les mécanismes confidentiels d'autres systèmes sont des idées voisines, à ne pas confondre avec lui.

Exercice

Voici trois situations fictives. Pour chacune, dis quel temps de la prévention est en jeu (détection, alerte, négociation amiable) et justifie en une phrase. 1) La gérante d'une librairie dresse chaque semaine son état de trésorerie et repère que les échéances du trimestre dépassent ses rentrées prévisibles. 2) Le commissaire aux comptes d'une société écrit à la direction pour lui demander quelles mesures elle compte prendre face à des pertes répétées. 3) Un fabricant de meubles obtient de sa banque et de son principal fournisseur un rééchelonnement signé de ses dettes, contre l'engagement de vendre un entrepôt devenu inutile.

✔ Corrigé
1) Détection : la difficulté est repérée par la direction elle-même, dans ses propres chiffres, avant tout impayé — c'est le temps interne de la prévention. 2) Alerte : une fonction extérieure à la gestion quotidienne, le commissaire aux comptes, signale des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et demande des comptes à la direction, sans encore négocier quoi que ce soit. 3) Négociation amiable : le traitement est recherché dans un accord — rééchelonnement contre mesure de gestion (la vente de l'entrepôt) — conclu directement avec les créanciers, sans procédure ouverte. L'enchaînement des trois situations montre la logique d'ensemble : on négocie d'autant mieux que l'alerte a été précoce et la détection honnête. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Présentation de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives

L'OHADA, dont DRO-L2-08 a présenté l'architecture, harmonise le droit des affaires de ses États membres par des Actes uniformes directement applicables. L'un de ces Actes est consacré au sort des entreprises qui ne peuvent plus payer : l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Son nom même dit son objet : organiser — c'est-à-dire soumettre à des règles communes — le traitement collectif du passif d'une entreprise en difficulté, au lieu de laisser chaque créancier courir séparément après son paiement. Ce cours le présente par son objet, son architecture et ses acteurs, dans sa version en vigueur, à consulter sur ohada.org : jamais par des dispositions reproduites.

L'architecture de l'Acte tient en une gradation. En amont, une procédure de prévention : le règlement préventif, ouvert à l'entreprise en difficulté sérieuse qui n'est pas encore en cessation des paiements. En aval, deux procédures collectives au sens strict, ouvertes lorsque la cessation des paiements est constatée : le redressement judiciaire, si l'entreprise paraît encore viable, et la liquidation des biens, si son redressement est sans espoir. Autour de ces trois procédures, l'Acte organise des mécanismes communs : une juridiction qui ouvre et contrôle, des organes désignés pour administrer, la déclaration des créances par les créanciers, leur vérification, et des décisions collectives sur le sort de l'entreprise.

L'esprit de l'Acte est un équilibre. D'un côté, le traitement est collectif : les créanciers forment une masse, leurs poursuites individuelles sont canalisées, et nul ne peut s'emparer seul des derniers biens au détriment des autres — c'est une règle d'égalité

et d'ordre. De l'autre, l'Acte ne confond pas toutes les situations : il préfère sauver l'entreprise qui peut l'être, parce qu'une activité qui continue paie souvent mieux ses créanciers qu'une vente précipitée, et il réserve la liquidation aux cas sans issue. Le champ du texte vise les entreprises au sens que l'Acte détermine — commerçants et personnes morales de droit privé en première ligne — et sa lecture précise, comme toujours dans cette filière, se fait dans le texte officiel en vigueur, pas dans un résumé de cours.

L'essentiel
L'Acte uniforme des procédures collectives organise l'apurement du passif en trois procédures graduées — règlement préventif avant la cessation des paiements, redressement judiciaire ou liquidation des biens après — avec des mécanismes communs : juridiction, organes désignés, créanciers réunis en masse.

Exemple — Cartographie comparée des trois procédures de l'Acte

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE DE L'ACTE UNIFORME
(présentation générale — le texte en vigueur sur
ohada.org fait foi pour toutes les règles précises)

Critère | Règlement | Redressement | Liquidation
| préventif | judiciaire | des biens
---------------+-------------+--------------+------------
Situation | difficulté | cessation | cessation
visée | sérieuse, | des | des
| sans | paiements, | paiements,
| cessation | entreprise | sans espoir
| des | encore | de
| paiements | viable | redressement
---------------+-------------+--------------+------------
Finalité | éviter la | sauver | réaliser
| cessation | l'entreprise | l'actif et
| des | et apurer | apurer le
| paiements | le passif | passif
---------------+-------------+--------------+------------
Issue | concordat | concordat | paiement des
attendue | préventif | de | créanciers
| | redressement | sur l'actif
| | | réalisé
---------------+-------------+--------------+------------
Sort de | l'activité | l'activité | l'activité
l'entreprise | continue | continue | cesse

Lecture : une même échelle, trois degrés — le critère
de bascule est double : la cessation des paiements
est-elle constatée ? et l'entreprise est-elle viable ?
```

À retenir

- L'Acte uniforme organise un traitement collectif du passif : les créanciers forment une masse au lieu de courir chacun de son côté.

• La gradation est la clé du texte : prévenir avant la cessation des paiements, redresser ou liquider après, selon la viabilité.

• Toute règle précise — condition, effet, rang — se vérifie dans l'Acte en vigueur sur ohada.org, jamais dans un cours.

Exercice

Classe chacune de ces entreprises fictives dans la procédure de l'Acte qui correspond à sa situation, en justifiant par le double critère appris (cessation des paiements ? viabilité ?). 1) Faso Cuir : difficultés sérieuses après la perte de son principal client, mais toutes ses dettes échues sont encore payées ; un nouveau marché est en négociation avancée. 2) Niger Tôlerie : ne peut plus payer ses dettes échues, mais son atelier a un carnet de commandes fourni et une clientèle fidèle. 3) Bani Pêche : ne peut plus payer ses dettes échues ; sa flottille est hors d'usage et aucun repreneur d'activité ne s'est manifesté.

✔ Corrigé

1) Faso Cuir relève de la logique du règlement préventif : difficulté sérieuse, mais pas de cessation des paiements — les dettes échues sont encore honorées — et une perspective de rebond existe. 2) Niger Tôlerie relève de la logique du redressement judiciaire : la cessation des paiements est présente, mais l'entreprise reste viable — outil de travail et demande sont là — donc la poursuite de l'activité peut apurer le passif. 3) Bani Pêche relève de la logique de la liquidation des biens : cessation des paiements et situation sans espoir de redressement, l'outil productif étant hors d'usage ; il ne reste qu'à réaliser l'actif pour payer les créanciers selon les règles applicables. Le raisonnement tient en deux questions, toujours dans cet ordre : la cessation des paiements est-elle constatée ? Si oui, un redressement sérieux est-il envisageable ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le règlement préventif : idée générale

Le règlement préventif est la procédure de prévention organisée par l'Acte uniforme. Sa logique est celle d'un traitement judiciaire précoce : l'entreprise connaît une difficulté sérieuse — économique, financière ou sociale — mais elle n'est pas encore en cessation des paiements. C'est donc le débiteur lui-même, lucidement, qui saisit la juridiction pour demander le bénéfice de la procédure et présenter la situation réelle de son entreprise. Cette initiative du chef d'entreprise est le cœur du mécanisme : le droit récompense celui qui vient tôt, en lui offrant un cadre protégé pour négocier, là où l'attente ne laisserait que des procédures subies.

Le déroulement suit une logique de négociation encadrée. La juridiction saisie organise l'examen du dossier et peut désigner un expert au règlement préventif, dont la fonction est d'étudier la situation de l'entreprise et d'aider à rapprocher les positions. Pendant ce temps de négociation, un effet protecteur est discuté dans tous les systèmes de prévention : la suspension des poursuites individuelles des créanciers concernés, qui donne au débiteur l'air nécessaire pour construire une proposition au

lieu de courir après chaque saisie. Le dirigeant, lui, continue de gérer : il n'est pas écarté de son entreprise, car c'est sa connaissance de l'activité qui rend le sauvetage crédible.

L'aboutissement recherché porte un nom qu'il faut connaître : le concordat préventif. C'est la proposition de règlement du passif faite par le débiteur — typiquement un échelonnement des dettes, parfois assorti de remises consenties — soumise à l'examen des créanciers et au contrôle de la juridiction, qui peut l'homologuer, c'est-à-dire la rendre obligatoire dans les conditions que l'Acte organise. L'homologation transforme un accord négocié en engagement juridiquement tenu, surveillé dans son exécution. Si, au contraire, aucune proposition sérieuse n'émerge, ou si la cessation des paiements survient, la logique de gradation reprend ses droits : le dossier bascule vers le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Le règlement préventif est donc une porte d'entrée, pas une cachette.

L'essentiel
Le règlement préventif traite la difficulté avant la cessation des paiements, à l'initiative du débiteur : négociation encadrée par la juridiction, aide d'un expert, protection contre les poursuites pendant la discussion, et aboutissement recherché dans un concordat préventif homologué.

Exemple — Dossier fictif de règlement préventif : l'échéancier négocié de Kati Textiles

```
DOSSIER D'EXERCICE — KATI TEXTILES (entreprise fictive)
Proposition de concordat préventif : échéancier négocié
(données d'exercice, en francs)

SITUATION DE DÉPART (idée générale)
Difficulté sérieuse après la perte d'un gros client,
mais dettes échues encore payées : pas de cessation
des paiements au sens du test de la leçon 1.

PASSIF À APURER (créanciers entrés en négociation)
Fournisseur A ..................................... 1 200 000
Fournisseur B ..................................... 900 000
Banque ........................................... 1 500 000
Organisme social et fiscal ....................... 400 000
Total du passif négocié ......................... 4 000 000

PROPOSITION DU DÉBITEUR
Versements échelonnés et égaux : huit versements
Montant de chaque versement :
4 000 000 / 8 = 500 000
Contrôle de bouclage : 8 x 500 000 = 4 000 000
= total du passif négocié.
L'échéancier couvre exactement le passif accepté,
sans remise de dette : le créancier renonce seulement
à exiger tout, tout de suite ; le débiteur s'engage
sur un rythme que sa trésorerie prévisionnelle peut
supporter, et la juridiction contrôle la proposition.
```

À retenir

• Condition de logique : difficulté sérieuse, mais pas de cessation des paiements — c'est ce qui distingue le préventif du redressement.

• L'initiative appartient au débiteur : venir tôt est la condition du traitement le plus doux.

• Le concordat préventif est la proposition homologuée de règlement du passif ; homologuer, c'est rendre l'accord juridiquement contraignant sous contrôle de la juridiction.

Exercice

Tombouctou Tissage, entreprise fictive, présente un passif négocié de 3 600 000 (données d'exercice, en francs) : fournisseurs 2 100 000, banque 1 500 000. Elle propose un échéancier de six versements égaux, sans remise. Calcule le montant de chaque versement et vérifie le bouclage. Dis ensuite, en deux phrases, pourquoi ce dossier peut relever du règlement préventif plutôt que du redressement judiciaire, en supposant que l'entreprise paie encore ses dettes échues.

✔ Corrigé
Calcul : montant d'un versement = 3 600 000 / 6 = 600 000. Bouclage : 6 x 600 000 = 3 600 000, soit exactement le passif négocié (2 100 000 + 1 500 000 = 3 600 000) : l'échéancier couvre tout le passif accepté, sans reste et sans trou. Qualification : le règlement préventif suppose une difficulté sérieuse traitée avant la cessation des paiements ; or l'énoncé précise que l'entreprise paie encore ses dettes échues, donc le test de la leçon 1 n'est pas franchi. Le redressement judiciaire, lui, répond à la situation inverse — cessation des paiements déjà constatée — ce qui n'est pas le cas ici : la voie préventive, saisie tôt par le débiteur, est donc la logique adaptée à ce dossier fictif. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le redressement judiciaire : idée générale

Le redressement judiciaire répond à la situation symétrique du règlement préventif : l'entreprise est en cessation des paiements — le test passif exigible contre actif disponible est franchi — mais elle n'a pas dit son dernier mot. Son outil de travail fonctionne, sa clientèle existe, ses difficultés tiennent à un enchaînement malheureux ou à des erreurs corrigeables. La procédure poursuit alors une triple finalité que la doctrine classique résume ainsi : la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Ces trois buts se tiennent : c'est parce que l'activité continue que l'emploi se maintient, et c'est parce que l'entreprise continue de produire de la valeur qu'elle peut, peu à peu, payer ses créanciers mieux qu'une vente en catastrophe ne le ferait.

Le déroulement commence par une décision d'ouverture de la juridiction compétente, qui organise la procédure et désigne ses organes — on les détaillera à la leçon 7.

S'ouvre alors une période d'étude, la période d'observation, présentée ici comme une notion : le temps pendant lequel la situation réelle de l'entreprise est examinée — ses comptes, ses marchés, ses chances sérieuses de redressement — tandis que le traitement collectif produit ses effets : les créanciers déclarent leurs créances et les font vérifier au lieu de poursuivre chacun de son côté, et le débiteur est, selon les cas, assisté ou dessaisi de tout ou partie de la gestion, en mécanismes que l'Acte organise. La doctrine rattache aussi à cette phase la période dite suspecte, celle qui précède l'ouverture et pendant laquelle certains actes du débiteur pourront être remis en cause : ce cours la nomme comme une notion, sans en mesurer l'étendue, qui relève du texte.

L'issue recherchée est le concordat de redressement : le débiteur propose un plan combinant typiquement des mesures de gestion — abandonner les activités déficitaires, resserrer les coûts, céder un actif devenu inutile — et des mesures financières — échelonnement des paiements, remises consenties par certains créanciers. Les créanciers sont consultés et se prononcent collectivement sur la proposition ; la juridiction contrôle et peut homologuer le concordat, dont l'exécution est ensuite surveillée. Si aucun plan sérieux ne se dégage, la gradation de l'Acte joue encore : le redressement peut être converti en liquidation des biens. La procédure est donc un pari encadré : la collectivité des créanciers accepte d'attendre, parce qu'un plan crédible vaut mieux, pour tous, qu'un partage immédiat d'un actif déprécié.

L'essentiel
Le redressement judiciaire traite l'entreprise en cessation des paiements mais encore viable : ouverture par la juridiction, période d'observation pour étudier les chances réelles, puis concordat de redressement construit, voté et homologué — à défaut, conversion possible en liquidation des biens.

Exemple — Dossier fictif de redressement : le plan de Delta BTP

```
DOSSIER D'EXERCICE — DELTA BTP (entreprise fictive)
Plan de redressement proposé (données d'exercice)

PASSIF DÉCLARÉ ET ADMIS (état d'école, en francs)
Fournisseurs ..................................... 3 600 000
Banque ........................................... 2 400 000
Organisme social et fiscal ...................... 900 000
Salaires ......................................... 600 000
Total du passif ................................ 7 500 000

MESURES DU PLAN (idées générales)
M1. Abandon consenti par les fournisseurs :
1 200 000 abandonnés ; reste dû 2 400 000.
M2. Rééchelonnement général en versements
de 300 000 (règle d'école du présent dossier).
M3. Poursuite de l'activité sur les chantiers
rentables ; abandon des chantiers déficitaires.

ÉCHÉANCIER DU PLAN (contrôlé)
Fournisseurs : 2 400 000 / 300 000 = 8 versements
Banque : 2 400 000 / 300 000 = 8 versements
Organisme : 900 000 / 300 000 = 3 versements
Salaires : 600 000 / 300 000 = 2 versements
Total : 21 versements x 300 000 = 6 300 000
Bouclage : 6 300 000 payés + 1 200 000 abandonnés
= 7 500 000 = passif admis. Le plan est
arithmétiquement bouclé, créancier par créancier.
```

À retenir

- Le redressement suppose deux conditions de logique réunies : cessation des paiements constatée ET entreprise encore viable.
- La période d'observation est le temps de l'étude sérieuse des chances de redressement — une notion, dont les règles précises vivent dans l'Acte.
- Le concordat de redressement combine mesures de gestion et mesures financières ; sans plan sérieux, la procédure peut être convertie en liquidation.

Exercice

Kayes Céramique, entreprise fictive en cessation des paiements avérée, présente un passif admis de 2 000 000 (données d'exercice, en francs). Un créancier consent un abandon de 500 000. Le reste serait payé en versements de 250 000. Son atelier est moderne, sa clientèle fidèle, et ses pertes viennent d'un seul chantier mal chiffré. 1) Calcule le nombre de versements et vérifie le bouclage du plan. 2) Explique en trois phrases pourquoi la logique du redressement judiciaire convient à ce dossier plutôt que celle de la liquidation des biens.

✔ Corrigé
1) Après abandon : 2 000 000 - 500 000 = 1 500 000 à payer. Nombre de versements : 1 500 000 / 250 000 = 6 versements. Bouclage : 6 x 250 000 = 1 500 000 payés, plus 500 000 abandonnés = 2 000 000, soit exactement le passif admis. 2) Le redressement suppose une entreprise en cessation des paiements mais viable : c'est le cas ici, car l'outil de travail est sain, la clientèle existe et la cause des pertes est identifiée et ponctuelle — un chantier mal chiffré — donc corrigeable. La liquidation, elle, répond à une situation sans espoir de redressement, ce que rien, dans ce dossier fictif, ne vient établir. Le plan proposé donne en outre aux créanciers une perspective de paiement supérieur à la part incertaine d'une vente immédiate de l'atelier, ce qui justifie l'attente collective organisée par la procédure. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La liquidation des biens : idée générale

La liquidation des biens est la procédure du constat sans appel : l'entreprise est en cessation des paiements et sa situation est irrémédiablement compromise — outil de travail hors d'usage, marché disparu, passif sans rapport avec toute capacité de remboursement. Il n'y a plus d'activité à sauver ; il reste un patrimoine à convertir en argent et un passif à apurer le mieux possible avec cet argent. La liquidation n'est donc pas une sanction : c'est une opération d'ordre, qui évite que les derniers biens ne soient emportés au hasard des poursuites individuelles ou dissipés, et qui clôt proprement la vie de l'entreprise. Elle peut être prononcée d'emblée ou succéder à un redressement qui a échoué — la gradation de la leçon 3 aboutit alors à son dernier degré.

Le déroulement obéit à une logique de réalisation puis de distribution. Le débiteur est dessaisi de l'administration de ses biens : un syndic, organe de la procédure, prend en charge la masse, fait vérifier les créances déclarées et réalise l'actif — vente du fonds, des machines, du stock, recouvrement des créances de l'entreprise. L'argent ainsi réuni est ensuite distribué aux créanciers selon un ordre. Sur cet ordre, la prudence de la filière s'applique pleinement : les systèmes de procédures collectives rangent les paiements par grandes catégories — les frais utiles engagés pour la procédure elle-même, les créances de salaires, les créances assorties d'une sûreté ou d'un privilège, puis les créanciers ordinaires, dits chirographaires, payés au prorata du solde disponible. Ce cours enseigne ce principe de hiérarchie par catégories ; l'ordre détaillé est celui de l'Acte en vigueur, à lire dans le texte, jamais dans un résumé.

Les effets dépassent le seul partage. L'activité cesse, les salariés perdent leur emploi — coût humain que la procédure constate sans pouvoir toujours l'éviter —, l'entreprise est radiée et disparaît comme sujet d'activité. Pour les dirigeants, des conséquences personnelles peuvent exister en cas de faute de gestion, sous forme de sanctions que l'Acte organise en catégories et que ce cours ne détaille pas. Une leçon d'ensemble se dégage : l'échelonnement des trois procédures montre que la liquidation n'intervient qu'au bout d'une chaîne de tentatives — prévention, redressement — et c'est précisément parce que les étapes amont ont été manquées ou ont échoué qu'elle

devient l'issue. D'où l'importance pratique des leçons 1 et 2 : presque toutes les liquidations commencent par des signaux que quelqu'un a vus trop tard.

L'essentiel
La liquidation des biens réalise l'actif d'une entreprise en cessation des paiements sans espoir de redressement, et distribue le produit entre les créanciers par grandes catégories hiérarchisées — frais utiles, salaires, créances garanties ou privilégiées, puis créanciers ordinaires au prorata — l'ordre détaillé relevant de l'Acte en vigueur.

Exemple — Dossier fictif de liquidation : la répartition de Sotuba Quincaillerie

```
DOSSIER D'EXERCICE — SOTUBA QUINCAILLERIE (fictive)
Liquidation : réalisation et répartition
(données d'exercice, en francs)

ACTIF RÉALISÉ PAR LE SYNDIC
Local commercial vendu ........................... 5 000 000
Machines et outillage ............................ 1 800 000
Stock vendu ...................................... 1 200 000
Créances clients recouvrées ...................... 1 000 000
Total de l'actif réalisé ......................... 9 000 000

RÈGLE D'ÉCOLE DU PRÉSENT DOSSIER (à ne pas confondre
avec l'ordre détaillé de l'Acte, à lire sur ohada.org)
R1. Frais utiles de la procédure ................ 500 000
R2. Créances de salaires ........................ 1 500 000
R3. Banque garantie par une sûreté sur le local,
payée sur le prix du local ................... 3 000 000
R4. Solde réparti entre les créanciers ordinaires
au prorata de leurs créances.

APPLICATION
Après R1 à R3 : 9 000 000 - 500 000 - 1 500 000
- 3 000 000 = 4 000 000 disponibles pour R4.
Créanciers ordinaires : fournisseur X 2 400 000,
fournisseur Y 1 600 000, divers 1 000 000,
total 5 000 000. Part de répartition d'école :
4 000 000 / 5 000 000 = les quatre cinquièmes.
X reçoit : 2 400 000 x 4/5 = 1 920 000
Y reçoit : 1 600 000 x 4/5 = 1 280 000
Divers : 1 000 000 x 4/5 = 800 000
Contrôle : 1 920 000 + 1 280 000 + 800 000 = 4 000 000
Total distribué : 500 000 + 1 500 000 + 3 000 000
+ 4 000 000 = 9 000 000 = actif réalisé. Bouclé.
Les créanciers ordinaires perdent 1 000 000 de
créances, restées impayées faute d'actif suffisant.
```

À retenir

- La liquidation suppose cessation des paiements ET absence d'espoir sérieux de redressement : c'est le dernier degré de la gradation.

• Le syndic réalise l'actif et distribue le produit par grandes catégories hiérarchisées ; les créanciers ordinaires se partagent le solde au prorata.

• L'ordre détaillé des paiements est celui de l'Acte en vigueur : les répartitions d'école de ce cours suivent la règle écrite dans chaque dossier, jamais l'inverse.

Exercice

Dioïla Menuiserie, entreprise fictive en liquidation, a réalisé un actif de 4 500 000 (données d'exercice, en francs). Applique la règle d'école suivante : frais utiles 300 000 ; créances de salaires 700 000 ; créance garantie 1 500 000 ; le solde est réparti au prorata entre deux créanciers ordinaires, P (2 400 000) et Q (1 600 000). Calcule le solde, la part de répartition, ce que reçoit chacun des deux créanciers ordinaires, et vérifie que le total distribué égale l'actif réalisé.

✔ Corrigé

Solde pour les créanciers ordinaires : 4 500 000 - 300 000 - 700 000 - 1 500 000 = 2 000 000. Total des créances ordinaires : 2 400 000 + 1 600 000 = 4 000 000, donc la part de répartition d'école est de 2 000 000 / 4 000 000, soit la moitié de chaque créance. P reçoit : 2 400 000 x 1/2 = 1 200 000. Q reçoit : 1 600 000 x 1/2 = 800 000. Contrôle : 1 200 000 + 800 000 = 2 000 000, égal au solde ; et total distribué : 300 000 + 700 000 + 1 500 000 + 2 000 000 = 4 500 000, égal à l'actif réalisé — la répartition est bouclée. Les créanciers ordinaires supportent ensemble une perte de 2 000 000, illustration sobre du principe de hiérarchie : quand l'actif ne suffit pas, ce sont les créances sans garantie ni privilège qui absorbent l'insuffisance, au prorata. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les acteurs des procédures collectives

Au centre du dispositif se tient la juridiction compétente : c'est elle qui reçoit les demandes, décide l'ouverture de la procédure, choisit la voie adaptée à la situation — préventif, redressement ou liquidation — et homologue les concordats. Pour suivre le dossier au quotidien, elle désigne un juge-commissaire, magistrat chargé de veiller au bon déroulement de la procédure : il contrôle les opérations, reçoit les rapports des organes, tranche les incidents qui surgissent et rend compte à la juridiction. On peut retenir l'image d'un arbitre de proximité : la juridiction décide des grandes orientations, le juge-commissaire fait vivre la procédure entre ces décisions. À leurs côtés, le ministère public veille, en sa fonction de gardien de l'ordre public économique : informé des ouvertures, il peut être entendu et, dans les cas que l'Acte organise, prendre l'initiative ou exercer des recours, parce que la défaillance d'une entreprise intéresse la collectivité, pas seulement ses créanciers.

Les organes d'administration sont les professionnels désignés pour faire le travail de la procédure. Le syndic en est la figure centrale : il représente la masse des créanciers, recueille et fait vérifier les déclarations de créances, dresse l'état du passif, assiste le débiteur ou le remplace dans la gestion selon la procédure ouverte, et, en liquidation, réalise l'actif et prépare la distribution. Dans le règlement préventif, un expert peut

être désigné pour étudier la situation et aider à construire le concordat. Les contrôleurs, enfin, sont des créanciers désignés pour surveiller : ils ont accès aux informations de la procédure, assistent le syndic et alertent le juge-commissaire. Leur présence incarne une idée forte : la masse n'est pas une foule passive, elle dispose d'yeux et d'une voix dans la procédure qui répartira ses pertes.

Restent les deux parties intéressées entre toutes. Le débiteur, d'abord : son sort varie selon la procédure — maintenu à la tête de son entreprise en règlement préventif, assisté ou partiellement dessaisi en redressement, dessaisi en liquidation — mais il conserve toujours des devoirs : déclarer sincèrement sa situation, remettre les documents, coopérer avec les organes. Les créanciers, ensuite : dès l'ouverture, ils changent de statut. Ils ne poursuivent plus individuellement ; ils déclarent leurs créances pour les faire vérifier et admettre, se réunissent en masse, se prononcent sur le concordat proposé et reçoivent leur part selon les règles de la procédure. Ce basculement — de la course individuelle au traitement collectif — est le geste fondateur de tout le droit des procédures collectives, et chacun des acteurs étudiés n'existe que pour le rendre possible.

L'essentiel
Chaque acteur a une fonction distincte et non cumulable : la juridiction décide, le juge-commissaire contrôle au quotidien, le syndic administre au nom de la masse, les contrôleurs surveillent pour les créanciers, le ministère public garde l'ordre public économique, le débiteur coopère et les créanciers déclarent et votent collectivement.

Exemple — Fiche des acteurs appliquée au dossier fil rouge de Sahel Négoce

```
FICHE D'EXERCICE — LES ACTEURS AUTOUR DE SAHEL NÉGOCE
(reprise du dossier de la leçon 1, étapes relatives)

Étape relative 1 — Détecter
Le dirigeant dresse l'état de trésorerie ; le
commissaire aux comptes exerce sa fonction d'alerte.

Étape relative 2 — Saisir
Selon la procédure visée, le débiteur — ou un
créancier — saisit la juridiction compétente ;
le ministère public est informé, en sa fonction de
gardien de l'ordre public économique.

Étape relative 3 — Ouvrir et encadrer
La juridiction décide l'ouverture et choisit la
voie adaptée ; elle désigne un juge-commissaire,
qui suit le déroulement, contrôle les opérations
et tranche les incidents du dossier.

Étape relative 4 — Administrer
Le syndic représente la masse des créanciers :
il recueille les déclarations de créances, fait
vérifier les titres, assiste le débiteur en
redressement ou réalise l'actif en liquidation.

Étape relative 5 — Surveiller et se prononcer
Les contrôleurs, créanciers désignés, surveillent
la gestion de la procédure ; les créanciers
réunis se prononcent sur le concordat proposé.

Lecture : décider, contrôler, administrer,
surveiller, défendre un intérêt — cinq fonctions,
cinq rôles, qu'aucun acteur ne cumule à lui seul.
```

À retenir

• Juridiction et juge-commissaire : l'une décide des orientations, l'autre contrôle le déroulement au quotidien.

• Le syndic administre pour la masse ; les contrôleurs, créanciers désignés, surveillent en son nom.

• Le débiteur change de pouvoir selon la procédure — maintenu, assisté ou dessaisi — mais jamais de devoirs de sincérité et de coopération.

Exercice

Pour chacune de ces quatre situations fictives, nomme l'acteur concerné et sa fonction. 1) « Je représente la masse des créanciers, je recueille les déclarations de créances et, le concordat rejeté, c'est moi qui réalise l'actif. » 2) « Je suis magistrat ; je suis le dossier semaine après semaine, je contrôle les opérations et je règle les incidents. » 3) « Je suis créancier de l'entreprise ; désigné avec deux autres, j'ai accès aux pièces de la procédure et je peux saisir le juge-commissaire de mes observations. » 4) « Je veille à l'ordre public économique : les ouvertures de procédures me sont communiquées et je peux être entendu. »

✔ Corrigé
1) Le syndic : organe d'administration de la procédure, il représente la masse des créanciers, organise la déclaration et la vérification des créances, et réalise l'actif en cas de liquidation. 2) Le juge-commissaire : magistrat désigné par la juridiction pour suivre et contrôler le déroulement de la procédure au quotidien et trancher les incidents. 3) Un contrôleur : créancier désigné pour surveiller la procédure au nom de la masse, avec un accès aux informations et une voie d'alerte vers le juge-commissaire. 4) Le ministère public : gardien de l'ordre public économique, informé des ouvertures et entendu dans la procédure. L'exercice montre la séparation des fonctions : celui qui administre (le syndic) n'est ni celui qui contrôle (le juge-commissaire), ni ceux qui surveillent pour leur propre compte collectif (les contrôleurs). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Diagnostiquer un état de cessation des paiements (cas fictif Four Nil)

Four Nil, entreprise fictive de transformation, présente l'état suivant (données d'exercice, en francs) : trésorerie en banque et en caisse 200 000 ; créances clients mobilisables aussitôt 300 000 ; créances clients lointaines et incertaines 800 000 ; stock de produits finis estimé 1 500 000. Côté dettes : fournisseurs échus 700 000 ; salaires dus 250 000 ; échéance d'emprunt déjà échue 150 000 ; loyers à échoir plus tard 400 000. Travail demandé : 1) Calcule l'actif disponible, en justifiant ce que tu en exclus. 2) Calcule le passif exigible, en justifiant ce que tu en exclus. 3) Conclus sur la notion de cessation des paiements pour ce dossier fictif. 4) L'entreprise a un carnet de commandes encore fourni : dis quelle procédure serait, en logique, envisageable, et ce qu'elle devra démontrer.

✔ Corrigé du TD 1
1) Actif disponible : 200 000 + 300 000 = 500 000. On exclut les créances lointaines et incertaines (800 000) : elles ne peuvent pas être mobilisées aussitôt, ce que la notion exige ; on exclut aussi le stock (1 500 000), qui vaut quelque chose mais n'est pas de l'argent disponible — il faudrait le vendre, donc du temps et un acheteur. 2) Passif exigible : 700 000 + 250 000 + 150 000 = 1 100 000. On exclut les loyers à échoir plus tard (400 000) : une dette non échue n'est pas encore exigible, même si elle pèsera demain. 3) Comparaison : 500 000 d'actif disponible contre 1 100 000 de passif exigible, soit un écart de 600 000. L'entreprise ne peut pas faire face à ses dettes échues avec son actif disponible : la notion de cessation des paiements est caractérisée sur ce dossier fictif. 4) Le carnet de commandes fourni plaide pour une entreprise encore viable : la logique du redressement judiciaire serait donc envisageable, à charge pour le débiteur de démontrer, pendant l'étude de sa situation, qu'un concordat sérieux — mesures de gestion et échéancier tenable — peut apurer le passif. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Choisir la procédure adaptée : trois dossiers fictifs à classer

Trois entreprises fictives, trois situations. Pour chacune, propose la procédure de l'Acte dont la logique correspond, en appliquant le double critère de la leçon 3 (cessation des paiements ? viabilité ?) et en nommant l'acteur qui, selon toi, devrait prendre l'initiative ou être saisi en premier. A) Gao Transport : après la hausse du prix du carburant, sa trésorerie est tendue, mais toutes les dettes échues sont payées ; sa flotte est récente et ses contrats de transport sont renouvelés. Le dirigeant veut renégocier ses échéances bancaires avant que la situation ne se dégrade. B) Tombouctou Hôtellerie : l'établissement ne paie plus ses dettes échues depuis que son principal client, une organisation, a fermé son antenne locale ; mais son taux de remplissage par la clientèle de passage reste honorable et un repreneur de la gestion hôtelière s'est fait connaître. C) Kidal Négoce : les dettes échues s'accumulent, le stock est composé d'invendus démodés, le magasin a perdu sa clientèle au profit d'un concurrent installé en face, et aucun plan de relance crédible n'a pu être présenté.

✔ Corrigé du TD 2
A) Gao Transport : pas de cessation des paiements (les dettes échues sont payées) et difficulté sérieuse mais réversible : la logique est celle du règlement préventif, à l'initiative du dirigeant lui-même, qui saisit tôt la juridiction pour négocier sous protection plutôt que d'attendre l'impayé. B) Tombouctou Hôtellerie : cessation des paiements présente, mais viabilité non exclue — clientèle de passage réelle, repreneur de gestion identifié : la logique est celle du redressement judiciaire, dont l'étude devra vérifier qu'un concordat sérieux est possible ; la saisine peut venir du débiteur comme, selon les cas organisés par l'Acte, d'un créancier ou du ministère public. C) Kidal Négoce : cessation des paiements et situation sans espoir de redressement — actif déprécié, clientèle perdue, aucun plan crédible : la logique est celle de la liquidation des biens, pour réaliser ce qui peut l'être et distribuer le produit entre les créanciers par catégories. La méthode vaut plus que les réponses : deux questions, toujours dans le même ordre, suffisent à classer un dossier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Construire le plan de redressement d'école de Niono Plastiques (entreprise fictive)

Ta mission : construire, chiffres à l'appui, le projet de plan de redressement de Niono Plastiques, entreprise fictive en cessation des paiements mais dont l'atelier fonctionne et la clientèle commande. Passif admis (données d'exercice, en francs) : fournisseurs 3 200 000 ; banque 2 000 000 ; salaires 400 000 ; organisme social et fiscal 400 000. Règles d'école du TP : les fournisseurs consentent un abandon de créance de 1 200 000 ; tout le solde est payé en versements égaux de 200 000, affectés créancier par créancier. Travail demandé : 1) Calcule le passif total admis et le passif restant à payer après abandon. 2) Détermine, pour chaque créancier, le nombre de versements nécessaires, puis le nombre total de versements du plan. 3) Vérifie le bouclage complet : somme payée + somme abandonnée = passif admis. 4) Rédige, en quelques lignes, l'argumentaire que le dirigeant présentera aux créanciers pour défendre ce plan plutôt qu'une liquidation immédiate.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP. Étape 1 : passif admis total = 3 200 000 + 2 000 000 + 400 000 + 400 000 = 6 000 000. Après l'abandon consenti par les fournisseurs (1 200 000), le passif restant à payer est de 6 000 000 - 1 200 000 = 4 800 000, dont 2 000 000 dus aux fournisseurs. Étape 2 : en versements de 200 000 — fournisseurs : 2 000 000 / 200 000 = 10 versements ; banque : 2 000 000 / 200 000 = 10 versements ; salaires : 400 000 / 200 000 = 2 versements ; organisme : 400 000 / 200 000 = 2 versements ; total du plan : 10 + 10 + 2 + 2 = 24 versements. Étape 3 : bouclage — 24 x 200 000 = 4 800 000 payés, plus 1 200 000 abandonnés = 6 000 000, soit exactement le passif admis : le plan est bouclé au franc d'exercice. Étape 4 : l'argumentaire attendu oppose deux perspectives — en liquidation immédiate, l'atelier serait vendu dans de mauvaises conditions et les créanciers ordinaires ne toucheraient qu'une fraction incertaine ; avec le plan, l'activité continue, chaque créancier connaît son échéancier, et les fournisseurs, qui font l'effort de l'abandon, conservent un client vivant pour l'avenir. C'est l'argument central de tout redressement : l'attente collective organisée vaut mieux que le partage précipité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Depuis l'ouverture d'une procédure collective contre Bougouni Bâtiment, entreprise fictive débitrice, l'un de ses fournisseurs — qui n'a pas encore déclaré sa créance — fait saisir le camion de l'entreprise pour se payer seul, en expliquant qu'il est « le plus rapide, donc le premier servi ». Explique, en quelques lignes, pourquoi ce comportement heurte la logique des procédures collectives, et ce que ce créancier aurait dû faire à la place.

✔ Corrigé
La procédure collective repose sur un basculement : dès l'ouverture, les créanciers forment une masse et le traitement devient commun — les poursuites individuelles sont canalisées précisément pour empêcher que les biens restants ne soient emportés par les plus rapides au détriment de tous les autres. La saisie solitaire du camion détruit cette égalité : elle paie intégralement un créancier pendant que les autres attendraient, et elle prive l'entreprise — ou la masse, en liquidation — d'un actif qui devait profiter à la collectivité. La conduite attendue était l'inverse : déclarer sa créance auprès du syndic pour la faire vérifier et admettre, puis participer au traitement collectif — vote sur le concordat s'il en est proposé, ou partage par catégorie s'il y a liquidation. Être rapide ne donne aucun droit d'être premier servi : c'est la règle fondamentale que ce créancier fictif a méconnue. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercice 2

Pour chacune des fonctions suivantes, nomme l'acteur des procédures collectives qui l'exerce et justifie en une phrase : 1) homologuer le concordat proposé par le débiteur ; 2) exercer la fonction d'alerte lorsque des faits compromettent la continuité de l'exploitation ; 3) surveiller la procédure au nom de la masse des créanciers, en étant soi-même créancier ; 4) aider, par son étude de la situation, à construire la proposition de concordat préventif ; 5) décider l'ouverture de la procédure et choisir la voie adaptée ; 6) déclarer sa créance pour la faire vérifier et admettre.

✔ Corrigé
1) La juridiction compétente : l'homologation est un acte de jugement qui rend le concordat obligatoire sous son contrôle. 2) Le commissaire aux comptes, lorsqu'il en existe un : l'alerte est sa fonction classique de signalement des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. 3) Les contrôleurs : créanciers désignés, ils surveillent la procédure pour la masse et peuvent alerter le juge-commissaire. 4) L'expert au règlement préventif : sa fonction est d'étudier la situation de l'entreprise et d'aider à rapprocher les positions jusqu'à la proposition de concordat. 5) La juridiction compétente : ouvrir la procédure et choisir entre prévention, redressement et liquidation est le premier de ses pouvoirs. 6) Chaque créancier, individuellement : la déclaration est l'acte par lequel il entre dans le traitement collectif au lieu de poursuivre seul. L'ensemble dessine la séparation des fonctions qui fait la solidité du dispositif : signaler, décider, étudier, administrer, surveiller, participer — aucun acteur ne concentre ces rôles. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une liquidation fictive a réalisé un actif de 6 000 000 (données d'exercice, en francs). Règle d'école à appliquer : frais utiles 400 000 ; créances de salaires 1 100 000 ; créance garantie 2 500 000 ; le solde est réparti au prorata entre deux créanciers ordinaires, A (2 400 000) et B (1 600 000). Calcule le solde, la part de répartition, ce que reçoivent A et B, la perte totale des créanciers ordinaires, et vérifie le bouclage complet de la distribution.

✔ Corrigé
Solde pour les créanciers ordinaires : 6 000 000 - 400 000 - 1 100 000 - 2 500 000 = 2 000 000. Total des créances ordinaires : 2 400 000 + 1 600 000 = 4 000 000 ; la part de répartition d'école est donc de 2 000 000 / 4 000 000, soit la moitié de chaque créance. A reçoit : 2 400 000 x 1/2 = 1 200 000. B reçoit : 1 600 000 x 1/2 = 800 000. Perte totale des créanciers ordinaires : 4 000 000 - 2 000 000 = 2 000 000. Bouclage : distribution totale = 400 000 + 1 100 000 + 2 500 000 + 1 200 000 + 800 000 = 6 000 000, soit exactement l'actif réalisé. La répartition est bouclée, et elle illustre le principe de hiérarchie par catégories : frais utiles, salaires et créance garantie sont désintéressés d'abord, et l'insuffisance d'actif est supportée par les créanciers ordinaires, au prorata. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme des procédures collectives en vigueur sur ohada.org et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La cessation des paiements, dans son sens doctrinal classique, désigne :

   A) le premier retard de paiement d'un fournisseur

   B) l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible

   C) la fermeture définitive de l'entreprise

2. Laquelle de ces causes de difficulté est une cause interne de gestion ?

   A) la contraction du marché national

   B) la hausse générale des prix du carburant

   C) un stock excessif qui immobilise la trésorerie

3. La fonction d'alerte du commissaire aux comptes consiste à :

   A) payer les dettes de l'entreprise à sa place

   B) signaler les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation

   C) prononcer l'ouverture d'une procédure collective

4. Dans l'espace OHADA, la voie préventive organisée par l'Acte uniforme lui-même est :

   A) le règlement préventif

   B) la simple lettre de relance du créancier

   C) la vente immédiate du fonds de commerce

5. L'objet de l'Acte uniforme des procédures collectives, tel que son nom l'indique, est :

   A) l'organisation des sociétés commerciales

   B) le recouvrement individuel des créances

   C) l'apurement du passif des entreprises en difficulté

6. Le concordat préventif est :

   A) une amende prononcée contre le dirigeant

   B) la proposition de règlement du passif soumise au contrôle de la juridiction en vue de son homologation

   C) la décision de fermer l'entreprise

7. Le redressement judiciaire suppose, en logique, la réunion de deux éléments :

   A) cessation des paiements constatée et entreprise encore viable

   B) absence de toute dette et trésorerie abondante

   C) faute pénale établie du dirigeant

8. Pendant la période d'observation du redressement, l'activité principale est :

   A) la vente immédiate de tous les biens

   B) le paiement intégral du plus gros créancier

   C) l'étude de la situation réelle de l'entreprise et de ses chances sérieuses de redressement

9. La liquidation des biens se décide, en logique, lorsque :

A) l'entreprise dégage de gros bénéfices

B) la cessation des paiements est constatée et la situation est sans espoir sérieux de redressement

C) le dirigeant souhaite simplement changer d'activité

10. Le rôle du syndic dans une procédure collective est :

A) de juger les incidents de la procédure

B) de fixer les règles de l'Acte uniforme

C) de représenter la masse des créanciers et d'administrer la procédure

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est un test de comparaison entre deux masses : les dettes échues et exigibles d'un côté, ce que l'entreprise peut mobiliser aussitôt de l'autre. Un simple retard isolé ne suffit pas à caractériser cet état.

2. Réponse C — Le stock dormant relève des choix et du suivi de l'entreprise elle-même ; les deux autres propositions décrivent des chocs extérieurs subis par toutes les entreprises du secteur.

3. Réponse B — L'alerte est un signalement organisé : le commissaire aux comptes relève les faits préoccupants, interroge la direction et, si besoin, porte le signal plus haut. Il ne paie pas et ne juge pas.

4. Réponse A — L'Acte ouvre sa gradation par le règlement préventif, procédure de prévention saisie par le débiteur avant la cessation des paiements. Les mécanismes confidentiels d'autres systèmes sont des idées voisines, distinctes.

5. Réponse C — L'Acte organise le traitement collectif du passif : au lieu de laisser chaque créancier poursuivre seul, il soumet la difficulté à des procédures communes et graduées.

6. Réponse B — Le débiteur propose un règlement de son passif — typiquement un échelonnement, parfois des remises consenties — que la juridiction peut homologuer, ce qui rend l'accord juridiquement contraignant.

7. Réponse A — Sans cessation des paiements, on est dans la prévention ; sans viabilité, on bascule vers la liquidation. Le redressement occupe exactement l'espace entre ces deux constats.

8. Réponse C — La période d'observation est le temps de l'examen : comptes, marchés, causes des difficultés — pour décider en connaissance de cause si un concordat de redressement est crédible.

9. Réponse B — La liquidation est le dernier degré de la gradation : il ne reste qu'à réaliser l'actif et à distribuer son produit entre les créanciers par catégories hiérarchisées.

10. Réponse C — Le syndic recueille les déclarations de créances, fait vérifier les titres, assiste ou remplace le débiteur selon la procédure et réalise l'actif en liquidation. Juger appartient à la juridiction et au juge-commissaire.

Résumé — les notions importantes

- Les difficultés naissent de causes externes, de gestion ou financières, et convergent toutes vers la trésorerie ; la cessation des paiements est le test qui compare le passif exigible à l'actif disponible.
- La prévention enchaîne détection, alerte — portée par des fonctions : dirigeants, commissaire aux comptes, associés, président de la juridiction — et règlement amiable négocié.
- L'Acte uniforme OHADA des procédures collectives organise l'apurement du passif en trois procédures graduées, avec des mécanismes communs et des créanciers réunis en masse.
- Le règlement préventif traite la difficulté sérieuse avant la cessation des paiements, à l'initiative du débiteur, vers un concordat préventif homologué.
- Le redressement judiciaire traite l'entreprise en cessation des paiements mais viable, par une période d'observation puis un concordat de redressement.
- La liquidation des biens réalise l'actif de l'entreprise sans espoir de redressement et le distribue par grandes catégories hiérarchisées, les créanciers ordinaires au prorata du solde.
- Les acteurs se partagent des fonctions distinctes : la juridiction décide, le juge-commissaire contrôle, le syndic administre pour la masse, les contrôleurs surveillent, le ministère public garde l'ordre public économique.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La cessation de paiement

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La chaîne Actualités Droit OHADA explique la notion qui commande tout ce cours : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, dans le cadre même de l'Acte uniforme. À regarder en gardant la discipline de la leçon : les mécanismes se comprennent ici, les règles précises se vérifient dans l'Acte en vigueur sur ohada.org.

https://www.youtube.com/watch?v=j5JOSTbvX9s

Leçon 2 — Difficultés d'Entreprise : Comment anticiper et sauver votre activité ? (Prévention & Sauvegarde)

Chaîne : JurisTis · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Cette vidéo présente les idées de la prévention dans un système voisin : détection interne, alerte du commissaire aux comptes, appui du président du tribunal et négociation confidentielle. Retenir les idées générales de la leçon 2 — anticiper, alerter, négocier — en se souvenant que, dans l'espace OHADA, la prévention organisée par l'Acte est le règlement préventif.

https://www.youtube.com/watch?v=h_eG2eKWbYA

Leçon 5 — Entreprises en difficulté : la consultation des créanciers

Chaîne : Deloitte Société d'Avocats · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Deux avocates expliquent comment les créanciers sont consultés, individuellement ou collectivement, sur un projet de plan de redressement, dans un cadre étranger à l'OHADA. À utiliser pour l'idée générale — un plan se négocie avec ceux qui devront attendre ou consentir des efforts — l'assemblée concordataire de l'Acte uniforme se lisant, elle, dans le texte officiel.

https://www.youtube.com/watch?v=JNQxFPelYTc

Sources et références

• Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif — texte officiel à consulter sur ohada.org dans sa version en vigueur ; ce cours n'en reproduit aucune disposition et n'en énonce ni délai ni seuil.

• OHADA — site officiel (ohada.org) : présentation de l'organisation, de ses institutions et de l'ensemble des Actes uniformes, pour situer le présent cours dans l'architecture du droit des affaires harmonisé.

• Manuels universitaires de droit des entreprises en difficulté et de droit OHADA — éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM (Bamako), pour approfondir les mécanismes présentés ici en idées générales.

• Doctrine et commentaires consacrés aux procédures collectives d'apurement du passif dans l'espace OHADA — revues juridiques africaines et publications spécialisées, à consulter à la bibliothèque de l'IAM.

• Cours liés de la Bibliothèque Universitaire IAM : DRO-L2-08 (Droit commercial général — Acte uniforme OHADA), DRO-L2-19 (Modes alternatifs de règlement des différends) et BBA-L2-19 (Droit commercial et des sociétés OHADA).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !